

PLANO NACIONAL 2027 A 2030

Conhecimentos Tradicionais Indígenas

Plano Nacional de Proteção e Valorização dos Conhecimentos Tradicionais Indígenas, da Medicina Indígena e da Biodiversidade Associada

Apresentado à Presidência da República pelo Fórum dos Caciques de Mato Grosso do Sul, em consonância com o programa de governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva para 2027 a 2030, com a Estratégia Nacional de Bioeconomia e com as políticas do Ministério dos Povos Indígenas.

391
povos indígenas recenseados em 2022

295
línguas indígenas faladas no país

1%
da receita líquida: repartição legal de benefícios

24 metas
em 10 eixos até 2030

Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 26 de outubro de 2026

FICHA TÉCNICA

Título	Plano Nacional de Proteção dos Conhecimentos Tradicionais Indígenas 2027 a 2030
Natureza	Proposta técnica de política pública, para execução pela Presidência da República por decreto e por atos dos ministérios envolvidos, com propostas legislativas identificadas
Destinatário	Presidência da República, Casa Civil, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e Ministério da Cultura
Horizonte	1º de janeiro de 2027 a 31 de dezembro de 2030
Proponente	Fórum dos Caciques de Mato Grosso do Sul (FOCAMS), presidido por Aguinaldo de Arruda Areco
Responsáveis pelos projetos	Maria Auxiliadora Bezerra, Presidente do Instituto Cacique Enir Terena (consultoria institucional técnica) Germano Coelho Ramos Rocha-Silva, Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação
Experiência de referência	Programa Saberes Originários de Mato Grosso do Sul, proposto pelo Instituto Cacique Enir Terena (ICET) e pelo Conselho Municipal dos Direitos e Defesa dos Povos Indígenas de Campo Grande (CMDDI), com apoio do FOCAMS
Documentos complementares	Plano Nacional de Saúde dos Povos Indígenas e Plano Nacional de Educação Escolar Indígena, do mesmo proponente

Os conhecimentos dos povos indígenas sobre plantas, animais, alimentos, cura, técnicas e territórios constituem patrimônio cultural, científico e econômico de grande relevância para o país. Durante séculos, foram usados por terceiros sem consentimento e sem retorno às comunidades. Este Plano propõe que o Estado brasileiro ajude os próprios povos a guardar, proteger e, quando assim decidirem, transformar esses saberes em renda, saúde, educação e ciência.

Sumário

	Siglas	4
	Sumário executivo	5
1	Justificativa da coordenação presidencial	6
2	Antecedentes históricos	6
3	Diagnóstico	7
4	Fundamentos jurídicos nacionais e internacionais	9
5	Experiências das Américas e da Oceania	11
6	Alinhamento com o programa de governo	12
7	Arquitetura do Plano	13
8	Os dez eixos de execução	14
9	Painel de metas e indicadores	19
10	Governança e execução	21
11	Financiamento e repartição de benefícios	18
12	Cronograma e entregas dos 100 dias	23
13	Riscos e salvaguardas	23
14	Conclusão	24
	Referências	25
	Anexo A. Minuta de decreto presidencial	27
	Anexo B. Diretrizes para a lei de proteção dos saberes originários	28
	Anexo C. Cláusulas mínimas dos contratos de uso de conhecimento tradicional	28

Siglas

CARE	Princípios de governança de dados indígenas: benefício coletivo, autoridade para controlar, responsabilidade e ética
CDB	Convenção sobre Diversidade Biológica
CGen	Conselho de Gestão do Patrimônio Genético
CTA	Conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético
FNRB	Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios
FOCAMS	Fórum dos Caciques de Mato Grosso do Sul
ICP-Brasil	Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
IG	Indicação geográfica (indicação de procedência ou denominação de origem)
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
MCTI	Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
NIT	Núcleo de Inovação Tecnológica (Lei nº 10.973/2004)
OIT	Organização Internacional do Trabalho
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
PNPMF	Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (Decreto nº 5.813/2006)
SisGen	Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado
TK e BC	Rótulos digitais de conhecimento tradicional (Traditional Knowledge) e biocultural (Biocultural)

Sumário executivo

O Brasil abriga 391 povos indígenas, que falam 295 línguas e mantêm sistemas de conhecimento sobre plantas medicinais, alimentos, fibras, corantes, manejo de solos, rios e florestas acumulados ao longo de milhares de anos. Parte da história econômica do país e do mundo foi construída sobre esses saberes, da borracha ao cacau, da quinina aos relaxantes musculares usados em cirurgias. Na maioria dos casos, os povos que os desenvolveram não foram consultados nem receberam qualquer retorno.

O país já dispõe de instrumentos importantes. A Lei nº 13.123/2015 exige consentimento prévio da comunidade para o acesso ao conhecimento tradicional associado e fixa repartição de benefícios de 1% da receita líquida do produto. O INPI reconheceu em 2020 a primeira indicação geográfica de um povo indígena, a do waraná dos Sateré-Mawé. O Selo Indígenas do Brasil identifica produtos de origem indígena desde 2024, e o Ministério da Saúde reconheceu em 2026 os especialistas das medicinas indígenas. Esses instrumentos, porém, funcionam de forma isolada, são pouco conhecidos pelas comunidades e não estão ligados a uma estratégia de desenvolvimento.

O **Plano Nacional de Proteção dos Conhecimentos Tradicionais Indígenas** organiza esses instrumentos numa cadeia completa, que vai da guarda do conhecimento, sob controle da comunidade, até o negócio, quando a comunidade decide fazê-lo, com repartição justa e reinvestimento em saúde, educação e transmissão entre gerações. Ele se apoia em dez eixos, 24 metas e na participação de universidades, empresas, órgãos públicos e organizações indígenas.

Principais metas até 2030

1. Implantar o Registro Nacional de Anterioridade dos Saberes, sigiloso e sob controle indígena, com 5 mil saberes registrados.
2. Apoiar 300 comunidades na elaboração de protocolos comunitários de acesso e repartição de benefícios.
3. Chegar a 8 indicações geográficas de povos indígenas, com outros pedidos em exame, e registrar 100 marcas coletivas.
4. Implantar 100 hortos e farmácias vivas de plantas medicinais indígenas, ligados ao cuidado compartilhado nos Distritos Sanitários.
5. Formar 2 mil duplas de mestres e aprendizes para a transmissão dos saberes entre gerações.
6. Reconhecer o notório saber de 200 mestres tradicionais em universidades e Institutos Federais.
7. Incubar 500 negócios indígenas baseados em saberes e biodiversidade, com acesso a crédito e compras públicas.
8. Reunir 200 empresas num pacto de repartição justa, com contratos transparentes.
9. Enviar ao Congresso, em 2027, a mensagem de ratificação do tratado da OMPI de 2024 e o projeto de lei de proteção dos saberes originários.
10. Instalar núcleos de propriedade intelectual indígena em 15 estados, a partir do modelo de Mato Grosso do Sul.

1 Justificativa da coordenação presidencial

A proteção dos conhecimentos tradicionais envolve, ao mesmo tempo, o Ministério do Meio Ambiente, que preside o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético; o INPI, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; o Ministério da Saúde, responsável pela medicina indígena e pela política de plantas medicinais; o Ministério da Educação e o MCTI, que respondem por universidades e pesquisa; a Funai e o Ministério dos Povos Indígenas; e o Itamaraty, nas negociações internacionais. Hoje cada órgão cuida de uma parte do problema, com regras e sistemas próprios.

A coordenação pela Casa Civil se justifica por três motivos:

- A cadeia de valor dos saberes atravessa vários ministérios. Sem coordenação, a comunidade precisa recorrer a vários órgãos diferentes para registrar, proteger, licenciar e receber benefícios.
- Os temas internacionais exigem posição única do país. O tratado da OMPI de 2024, o Fundo Cali e as negociações sobre informação digital de sequência pedem coordenação entre diplomacia, ciência e indústria.
- A bioeconomia baseada em saberes indígenas pode gerar renda nos territórios, em linha com a Estratégia Nacional de Bioeconomia, desde que exista segurança jurídica para comunidades e empresas.

2 Antecedentes históricos

A história econômica das Américas registra uma longa sequência de produtos que nasceram de conhecimentos indígenas e geraram riqueza longe dos territórios de origem. Nos séculos XVII e XVIII, as chamadas drogas do sertão, como cacau, cravo, salsaparrilha e baunilha, eram coletadas na Amazônia com base no conhecimento de povos que sabiam onde encontrá-las e como prepará-las. No século XIX e no XX, a mesma lógica se repetiu em escala industrial.

Tabela 1. Casos históricos de uso de conhecimento indígena

Produto	Origem do conhecimento	O que ocorreu	Consequência
Quinina	Povos andinos, casca da quina (Cinchona)	A casca foi levada à Europa no século XVII; a quinina foi isolada em 1820 e tornou-se o principal tratamento da malária por mais de um século	Plantações fora dos Andes; nenhum retorno aos povos de origem
Borracha	Povos amazônicos, uso do látex da seringueira	Em 1876, cerca de 70 mil sementes foram levadas da Amazônia para a Inglaterra e, depois, para plantações na Ásia	Fim do ciclo da borracha amazônica nas primeiras décadas do século XX
Pilocarpina	Povos do Nordeste e da Amazônia, uso do jaborandi	Substância isolada em 1875, ainda usada no tratamento do glaucoma	Exploração da folha sem participação dos detentores do conhecimento
Curare	Povos amazônicos, venenos de caça	Base dos relaxantes musculares usados em anestesia a partir da década de 1940	Uso mundial em cirurgias, sem reconhecimento da origem

Barbasco	Povos e camponeses do México, raiz de Dioscorea	Matéria-prima para a síntese industrial de hormônios esteroides a partir da década de 1940	Base da indústria de hormônios e anticoncepcionais
Feijão amarelo	Agricultores do México	Patente concedida nos Estados Unidos em 1999 sobre variedade de feijão amarelo, depois derrubada após contestação	Mostrou o valor da documentação prévia para anular apropriações
Cupuaçu	Povos amazônicos	O nome da fruta foi registrado como marca no Japão por empresa estrangeira; o registro foi cancelado em 2004 após mobilização brasileira	Mostrou a necessidade de vigilância de marcas e patentes no exterior

Fontes: quinina, Achan et al. (2011); borracha, Dean (1989); pilocarpina, Holmstedt, Wassén e Schultes (1979); curare, Griffith e Johnson (1942); barbasco, Soto Laveaga (2009); feijão amarelo, patente norte-americana nº 5.894.079, invalidada em 2008, com a invalidade confirmada pela Corte de Apelações do Circuito Federal em 10 de julho de 2009; cupuaçu, decisão do Escritório de Patentes do Japão de 2004. Elaboração própria.

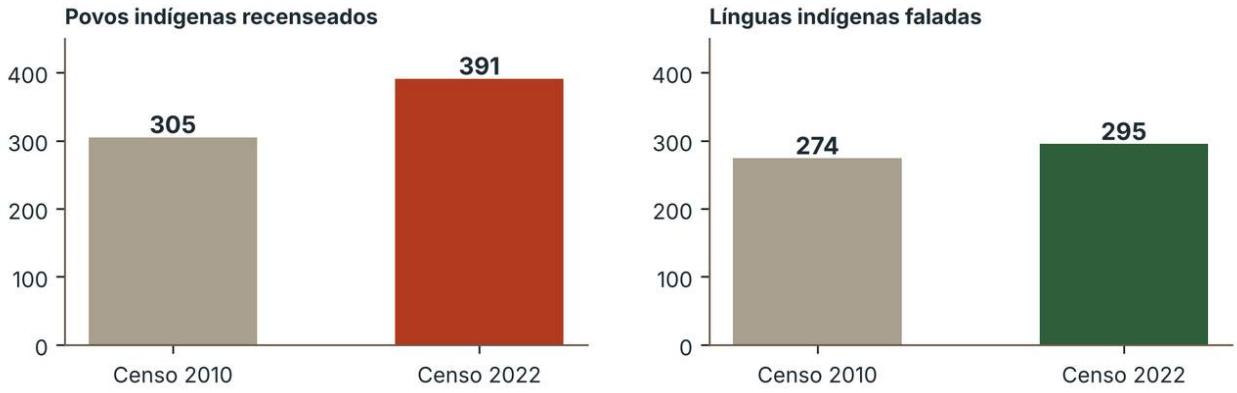
Os casos do feijão amarelo e do cupuaçu indicam que a documentação prévia, feita pela própria comunidade, é um meio eficaz de contestar apropriações. A experiência internacional indica também que a proteção jurídica deve ser acompanhada de meios para que a comunidade participe dos negócios que decidir realizar com seus saberes.

3 Diagnóstico

3.1 Povos e línguas

O Censo 2022 identificou 391 povos e 295 línguas indígenas, contra 305 povos e 274 línguas em 2010. Cada língua guarda um sistema próprio de classificação de plantas, animais, doenças e técnicas. A perda de uma língua costuma significar a perda de conhecimentos que nunca foram registrados por escrito.

Figura 1. Povos e línguas indígenas recenseados



Fonte: IBGE, Censos Demográficos 2010 e 2022. O aumento reflete também melhorias metodológicas na captação da população indígena.

3.2 Instrumentos já existentes no Brasil

Tabela 2. Instrumentos brasileiros e suas limitações

Instrumento	O que oferece	Limitação atual

Lei nº 13.123/2015 e Decreto nº 8.772/2016	Consentimento prévio informado, protocolos comunitários e repartição de benefícios de 1% da receita líquida, redutível a 0,1% por acordo setorial	Pouco conhecida nas comunidades; acompanhamento fragmentado dos contratos
Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios	Recursos oriundos de conhecimento tradicional destinados exclusivamente a ações em benefício dos detentores	Baixa execução e pouca visibilidade; mudança de gestor financeiro em 2025
Lei nº 9.279/1996 (propriedade industrial)	Indicações geográficas, marcas coletivas e marcas de certificação	Poucas indicações geográficas de povos indígenas; a primeira foi a de Andirá-Marau, em 2020
Selo Indígenas do Brasil (Portaria Interministerial nº 1/2024)	Identificação da origem étnica de produtos, com anuência da comunidade e gratuidade	Ainda pouco difundido no varejo e sem fiscalização sistemática
Código de Defesa do Consumidor	Punição de informação falsa sobre a origem do produto (arts. 31 e 37)	Raramente aplicado à falsificação de artesanato e produtos indígenas
Portaria GM/MS nº 10.676/2026	Reconhecimento dos especialistas das medicinas indígenas no SUS	Implantação recente, sem regras de proteção dos saberes registrados nos serviços
Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (Decreto nº 5.813/2006)	Pesquisa, produção e uso de plantas medicinais no SUS	Pouca participação indígena na definição das plantas e na repartição dos ganhos

Fontes: textos das normas citadas; BNDES, informação sobre a gestão do FNRB; Resolução CGen nº 34/2023; INPI, registro da indicação geográfica de Andirá-Marau (concessão publicada na RPI nº 2.598, de 20 de outubro de 2020).

3.3 Lacunas identificadas

Falta de prova de anterioridade

Não há registro nacional, sigiloso e controlado pelas comunidades, que comprove a existência de um saber antes de um pedido de patente ou de marca.

Proteção limitada ao patrimônio genético

A Lei nº 13.123/2015 protege o conhecimento associado ao patrimônio genético, mas não cobre expressões culturais, desenhos, técnicas e grafismos.

Ausência de vigilância

Não há monitoramento sistemático de pedidos de patente e de marca, no Brasil e no exterior, que usem saberes ou nomes indígenas.

Pouca ligação com negócios

Comunidades com produtos de alto valor raramente têm acesso a crédito, gestão, certificação e mercado.

4 Fundamentos jurídicos nacionais e internacionais

O Plano se apoia em normas constitucionais, legais e internacionais em vigor. As medidas que dependem de lei nova estão identificadas e acompanhadas de diretrizes (Anexo B).

4.1 Base constitucional e legal

O art. 231 da Constituição reconhece aos indígenas sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. O art. 216 inclui no patrimônio cultural brasileiro os modos de criar, fazer e viver dos grupos formadores da sociedade, e o art. 225 impõe ao poder público o dever de preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético. A Lei nº 13.123/2015 regula o acesso ao conhecimento tradicional associado e garante às comunidades o direito de participar das decisões, de ter reconhecida a origem do conhecimento e de receber benefícios (art. 10). O protocolo comunitário, previsto no art. 2º, VII, permite que a própria comunidade fixe as regras de acesso segundo seus usos e costumes.

A Lei nº 9.279/1996 oferece indicações geográficas, marcas coletivas e marcas de certificação, que podem ser usadas pelas organizações indígenas. A Lei nº 10.973/2004, alterada pela Lei nº 13.243/2016, organiza a inovação nas universidades e institutos de pesquisa por meio dos núcleos de inovação tecnológica, e permite parcerias e licenciamentos com repartição de resultados. Na pesquisa em saúde, a Resolução CNS nº 304/2000 exige a concordância das comunidades e considera inaceitável o patenteamento, por terceiros, de material obtido em pesquisas com povos indígenas sem a devida autorização.

4.2 Base internacional

A Convenção nº 169 da OIT, promulgada na forma do Decreto nº 10.088/2019, garante consulta prévia e participação dos povos nas decisões que os afetam. A Convenção sobre Diversidade Biológica (art. 8º, "j") obriga os Estados a respeitar e preservar os conhecimentos indígenas e a promover a repartição dos benefícios de seu uso. O Protocolo de Nagoya, ratificado pelo Brasil em 2021 e promulgado pelo Decreto nº 11.865/2023, detalha o consentimento e a repartição. A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (2007, art. 31) e a Declaração Americana (OEA, 2016, art. XXVIII) reconhecem o direito dos povos à propriedade intelectual sobre seu patrimônio cultural e seus conhecimentos.

Em 24 de maio de 2024, a OMPI adotou o Tratado sobre Propriedade Intelectual, Recursos Genéticos e Conhecimentos Tradicionais Associados, que exige a divulgação da origem nos pedidos de patente. O Brasil já aplica essa exigência desde a Lei nº 13.123/2015, e a ratificação do tratado, que depende de aprovação do Congresso Nacional, fortaleceria a posição brasileira no exterior. Em fevereiro de 2025 foi lançado o Fundo Cali, que recebe contribuições de empresas que usam informação digital de sequência de recursos genéticos e destina pelo menos metade dos recursos a povos indígenas e comunidades locais.

Tabela 3. Base normativa do Plano

Norma	O que assegura	Eixos
Constituição, arts. 216, 225 e 231	Patrimônio cultural, patrimônio genético e direitos dos povos indígenas	Todos

Lei nº 13.123/2015 e Decreto nº 8.772/2016	Consentimento, protocolos comunitários, repartição e FNRB	1, 2, 9
Lei nº 9.279/1996	Indicações geográficas, marcas coletivas e de certificação	2, 5
Leis nº 10.973/2004 e nº 13.243/2016	Inovação, núcleos de inovação tecnológica e parcerias	6, 7
Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 31 e 37	Proteção contra a falsa atribuição de origem indígena	2, 5
Decreto nº 5.813/2006 e Portaria GM/MS nº 10.676/2026	Plantas medicinais no SUS e especialistas das medicinas indígenas	3
Resolução CNS nº 304/2000	Ética na pesquisa com povos indígenas	3, 6
Convenção nº 169 da OIT; CDB; Protocolo de Nagoya (Decreto nº 11.865/2023)	Consulta prévia, conservação e repartição de benefícios	Todos
Tratado da OMPI de 2024 (pendente de ratificação)	Divulgação da origem em pedidos de patente no plano internacional	2
Medida Provisória nº 2.200-2/2001	Validade jurídica de documentos assinados e datados com certificação da ICP-Brasil	1, 8

Figura 2. Marcos normativos sobre conhecimentos tradicionais, 1989 a 2026



Elaboração própria com base nos textos normativos citados.

5 Experiências das Américas e da Oceania

Vários países do continente e da Oceania criaram instrumentos próprios para proteger os conhecimentos indígenas. Os modelos variam de país para país, mas alguns elementos aparecem com frequência: registro controlado pela comunidade, regime jurídico específico para o conhecimento coletivo, sanção à falsificação, fundo de repartição e instituições com participação indígena.

Tabela 4. Instrumentos de referência internacional

País ou âmbito	Instrumento	Aplicação no Plano
América do Sul		
Peru, Lei nº 27.811/2002	Regime de proteção dos conhecimentos coletivos, com registros público, confidencial e locais administrados pelo INDECOPI, contratos de licença e Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas	Registro Nacional de Anterioridade sigiloso (eixo 1) e fundo de reinvestimento (eixo 9)
Comunidade Andina, Decisões nº 391/1996 e nº 486/2000	Exigência de comprovação de autorização de uso nos pedidos de patente derivados de conhecimentos tradicionais	Vigilância de patentes e cooperação com o INPI (eixo 2)
Chile, Lei nº 19.253/1993 e programa Sello de Origen (2012)	Lei indígena nacional e programa público de apoio a indicações geográficas e marcas coletivas de produtos tradicionais	Programa nacional de IGs e marcas coletivas indígenas (eixo 5)
Equador, Constituição de 2008, art. 57	Proteção constitucional dos conhecimentos e saberes ancestrais e proibição de sua apropriação	Diretrizes da lei de proteção (Anexo B)
América Central e México		
Panamá, Lei nº 20/2000	Regime especial de propriedade intelectual coletiva indígena, criado para proteger a mola do povo Guna	Registro coletivo de expressões culturais (Anexo B)
Costa Rica, Lei de Biodiversidade nº 7.788/1998	Direitos intelectuais comunitários e possibilidade de recusa do acesso por razões culturais ou espirituais	Direito de recusa nos protocolos comunitários (eixo 2)
Guatemala, mobilização das tecelãs maias	Reivindicação de propriedade intelectual coletiva sobre os têxteis maias, em tramitação no Congresso desde 2017	Participação das artesãs no desenho das normas (eixo 10)
México, Lei Federal de Proteção do Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas e Afromexicanos (2022)	Reconhece o direito dos povos de decidir sobre o uso de seu patrimônio, cria registro nacional e sanções à apropriação indevida	Modelo para a lei brasileira de proteção dos saberes (Anexo B)
América do Norte		
Estados Unidos, Indian Arts and Crafts Act (1990)	Pune a venda de produto como indígena quando não o é	Fiscalização da autenticidade com o Código de Defesa do Consumidor (eixo 2)
Estados Unidos, programa Mestre e Aprendiz da Califórnia (1992)	Duplas de falantes mais velhos e aprendizes jovens, em imersão, para a transmissão de línguas	Programa Mestre e Aprendiz dos Saberes (eixo 4)
Local Contexts, rótulos TK e BC (desde 2010)	Rótulos digitais que indicam origem, condições de uso e restrições culturais de conhecimentos e materiais	Plataforma digital dos saberes (eixo 8)
Oceania e âmbito global		
Austrália, protocolos de propriedade cultural e intelectual indígena	Protocolos de consentimento, atribuição e repartição adotados por instituições culturais e de pesquisa	Pacto empresarial e cláusulas contratuais (eixo 7 e Anexo C)

Austrália, Indigenous Procurement Policy (2015)	Metas de compras do governo junto a empresas indígenas; A$ 13,5 bilhões em contratos até fevereiro de 2026	Compras públicas de negócios indígenas (eixo 5)
Nova Zelândia, relatório Wai 262 (2011)	Recomendações do Tribunal de Waitangi sobre a guarda maori da flora, da fauna e dos conhecimentos	Conselho de Guardiões dos Saberes (eixo 10)
Princípios CARE (2019)	Benefício coletivo, autoridade para controlar, responsabilidade e ética na governança de dados indígenas	Regras da plataforma digital (eixo 8)

Fontes: textos legais citados; INDECOPI; INAPI; National Indigenous Australians Agency; Local Contexts; princípios CARE (Carroll et al., 2020); Câmara dos Deputados do México.

6 Alinhamento com o programa de governo

O programa de governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva para 2027 a 2030, registrado no TSE com o título *Diretrizes para o Programa de Transformação do Brasil: um país soberano, democrático, desenvolvido, sustentável e criativo*, associa o desenvolvimento à sustentabilidade, à ciência e à valorização da cultura brasileira, e compromete-se com a proteção dos povos indígenas. O governo já criou instrumentos que este Plano aproveita: a Estratégia Nacional de Bioeconomia, a assinatura pelo Brasil do tratado da OMPI de 2024 sobre propriedade intelectual, recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados, o Selo Indígenas do Brasil e o reconhecimento, pelo Ministério da Saúde, dos especialistas das medicinas indígenas. O Plano Nacional de Proteção dos Conhecimentos Tradicionais Indígenas organiza esses instrumentos em uma cadeia completa, da guarda do saber ao negócio decidido pela comunidade.

Tabela 5. Correspondência com o programa de governo e com as políticas federais

Programa ou política	Tradução no Plano	Eixo
Estratégia Nacional de Bioeconomia (Decreto nº 12.044/2024)	Negócios baseados em saberes e biodiversidade decididos pelas comunidades, com protocolos comunitários e contratos justos	2, 5
Nova Indústria Brasil, missão de bioeconomia e descarbonização	Cadeias de produtos da sociobiodiversidade com beneficiamento no território e repartição de benefícios	5, 7
Tratado da OMPI de 2024, assinado pelo Brasil	Ratificação pelo Congresso e exigência de divulgação da origem dos saberes nos pedidos de patente	1, 9
Selo Indígenas do Brasil (Portaria Interministerial MDA/MPI/FUNAI nº 1/2024)	Identificação de origem dos produtos baseados em saberes, junto com marcas coletivas e indicações geográficas	5
Reconhecimento dos especialistas das medicinas indígenas pelo Ministério da Saúde (2026)	Cuidado compartilhado nos Distritos Sanitários e farmácias vivas	3
Universidade Federal Indígena (Lei nº 15.418/2026) e ciência	Programa Cientistas Indígenas, núcleos de inovação com política indígena e cotitularidade de patentes	6
Agenda climática e COP30	Valorização da floresta em pé e participação indígena nos mecanismos de financiamento da conservação	5, 7
Participação social	Conselho de Guardiões dos Saberes e plataforma única com acompanhamento público dos benefícios	8, 10

Fontes: programa de governo registrado no TSE; textos oficiais das normas; Ministério da Saúde; Organização Mundial da Propriedade Intelectual. A redação resume o conteúdo publicado.

7 Arquitetura do Plano

Missão

Apoiar os povos indígenas a guardar, proteger e, quando assim decidirem, desenvolver negócios com seus conhecimentos tradicionais, com repartição justa dos benefícios e reinvestimento na saúde, na educação e na transmissão dos saberes.

Visão para 2030

Um país em que os saberes indígenas tenham registro, proteção e valor reconhecidos, em que nenhuma empresa use esses saberes sem consentimento e em que a bioeconomia indígena gere renda nos territórios.

7.1 Princípios

Decisão da comunidade

Cada povo decide se, quando e como um saber será compartilhado, inclusive pela recusa.

Saber sagrado protegido

Conhecimentos rituais e restritos não são registrados para uso comercial.

Proteção antes do uso

Nenhum acesso sem registro de anterioridade, consentimento e contrato.

Repartição justa

Benefícios definidos com transparência e reinvestidos nas comunidades.

Gerações juntas

Os mais velhos ensinam e os jovens gerem, com remuneração para ambos.

Dados sob controle indígena

Princípios CARE, consentimento e titularidade das comunidades sobre os dados.

7.2 A cadeia de valor dos saberes

O Plano organiza a atuação do Estado em oito etapas. A comunidade pode parar em qualquer uma delas: muitos saberes serão apenas guardados e protegidos, e só alguns, por decisão coletiva, chegarão ao mercado.

Figura 3. Cadeia de valor dos saberes originários



Elaboração própria.

7.3 O ecossistema

Figura 4. Ecossistema dos saberes originários



Elaboração própria.

8 Os dez eixos de execução

Cada eixo tem objetivo, ações, metas e responsáveis. As metas, de M1 a M24, estão reunidas no painel do capítulo 9.

Eixo 1. Guarda e registro dos saberes

Objetivo. Dar às comunidades um meio seguro, gratuito e sob seu controle de comprovar a existência e a titularidade coletiva de seus conhecimentos.

1. Registro Nacional de Anterioridade dos Saberes, com três modalidades, inspiradas no modelo peruano: sigilosa, em que só a comunidade tem acesso ao conteúdo; restrita, acessível a examinadores de patentes para fins de estado da técnica; e pública, para saberes que a comunidade deseja divulgar.
2. Registro com resumo criptográfico e carimbo de tempo da ICP-Brasil, que prova a data e a integridade do conteúdo sem revelá-lo, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.
3. Registro feito pela própria comunidade, com apoio de jovens indígenas capacitados como documentadores, e aprovado em assembleia segundo seus costumes.
4. Exclusão expressa de saberes sagrados ou restritos que a comunidade não deseje registrar, mesmo de forma sigilosa.
5. Implantação inicial em Mato Grosso do Sul, a partir do Programa Saberes Originários, e expansão nacional por meio dos núcleos estaduais.

> **Metas:** M1 Registro Nacional de Anterioridade em funcionamento em todas as unidades da federação até 2030; M2 5 mil saberes registrados; M3 mil jovens indígenas capacitados como documentadores.

Responsáveis: MCTI; INPI; Instituto Nacional de Tecnologia da Informação; organizações indígenas.

Eixo 2. Proteção jurídica e combate à biopirataria

Objetivo. Prevenir a apropriação indevida e oferecer às comunidades os instrumentos de defesa de seus direitos.

1. Apoio técnico e jurídico a 300 comunidades para elaborar protocolos comunitários, que definem quem pode autorizar o acesso, em que condições e com que repartição, incluindo o direito de recusa.
2. Vigilância contínua de pedidos de patente e de marca, no Brasil e nos principais escritórios estrangeiros, que mencionem plantas, animais, nomes ou saberes indígenas brasileiros, com boletim trimestral e apoio para oposições e pedidos de nulidade.
3. Cooperação com o INPI para que os examinadores consultem a modalidade restrita do Registro de Anterioridade, a exemplo da biblioteca digital de conhecimentos tradicionais da Índia.
4. Envio ao Congresso Nacional, em 2027, da mensagem de ratificação do tratado da OMPI de 2024.
5. Fiscalização da autenticidade de produtos indígenas com base no Código de Defesa do Consumidor e no Selo Indígenas do Brasil, em parceria com os Procons e o Ministério Público.
6. Projeto de lei de proteção dos saberes originários, que estende a proteção às expressões culturais, desenhos, grafismos e técnicas, conforme as diretrizes do Anexo B.

> **Metas:** M4 300 comunidades com protocolo comunitário registrado; M5 boletim trimestral de vigilância de patentes e marcas publicado desde 2027; M6 mensagem de ratificação do tratado da OMPI e projeto de lei enviados ao Congresso em 2027; a aprovação é meta condicionada ao Congresso.

Responsáveis: Casa Civil; MMA e CGen; INPI; Ministério das Relações Exteriores; Advocacia-Geral da União; Ministério da Justiça.

Eixo 3. Medicina indígena e saúde

Objetivo. Valorizar os sistemas indígenas de cura no cuidado à saúde e garantir que qualquer uso de plantas medicinais e saberes de cura respeite o consentimento e a repartição.

1. Implantação da Portaria GM/MS nº 10.676/2026 nos 34 Distritos Sanitários, com cuidado compartilhado entre especialistas das medicinas indígenas e equipes de saúde, em articulação com o plano Plano Nacional de Saúde dos Povos Indígenas.
2. Hortos e farmácias vivas de plantas medicinais nas aldeias, cultivados e manejados pelas comunidades, segundo a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.
3. Regras de sigilo para os saberes de cura registrados nos prontuários e serviços de saúde, que não podem ser usados para pesquisa ou fins comerciais sem consentimento.
4. Protocolo de pesquisa clínica e farmacológica com plantas de uso indígena, que exige consentimento coletivo, aprovação ética conforme a Resolução CNS nº 304/2000 e

contrato de repartição antes do início do estudo.

5. Participação indígena na definição das plantas medicinais de interesse do SUS e prioridade para fornecedores indígenas nas compras de insumos.

> **Metas:** M7 30 pesquisas sobre medicinas indígenas conduzidas com coautoria de especialistas indígenas (a presença desses especialistas nos 34 Distritos é meta da Parte I, M27); M8 100 hortos e farmácias vivas indígenas implantados; M9 100% das pesquisas com plantas de uso indígena com consentimento e contrato registrados antes do início.

Responsáveis: Ministério da Saúde e SESAI; Anvisa; Fiocruz; universidades.

Eixo 4. Transmissão entre gerações e educação

Objetivo. Garantir que os saberes continuem vivos, com os mais velhos ensinando e os jovens aprendendo, documentando e gerindo.

1. Programa Mestre e Aprendiz dos Saberes, inspirado no modelo californiano de transmissão de línguas: duplas de um mestre tradicional e um jovem, com bolsa para ambos e plano de aprendizagem de um ano.
2. Reconhecimento de notório saber e concessão de títulos honoríficos a mestres tradicionais pelas universidades e Institutos Federais, a exemplo de experiências já existentes em universidades federais.
3. Inclusão dos saberes do povo no currículo das escolas indígenas e das escolas piloto da cultura, previstas no plano Plano Nacional de Educação Escolar Indígena.
4. Cursos técnicos em gestão de negócios comunitários, certificação, beneficiamento e comercialização de produtos da biodiversidade.
5. Editora e biblioteca digital de autoria indígena, com publicação dos saberes que as comunidades decidirem divulgar.

> **Metas:** M10 2 mil duplas de mestre e aprendiz formadas; M11 200 mestres com notório saber reconhecido; M12 500 obras de autoria indígena publicadas.

Responsáveis: Ministério da Educação; universidades e Institutos Federais; Ministério da Cultura.

Eixo 5. Bioeconomia e negócios indígenas

Objetivo. Apoiar as comunidades que decidirem desenvolver negócios com seus saberes e com a biodiversidade de seus territórios.

1. Programa nacional de indicações geográficas e marcas coletivas indígenas, com apoio técnico do pedido ao registro, a partir da experiência do waraná de Andirá-Marau e do programa chileno Sello de Origen.
2. Incubadoras de negócios indígenas em parceria com universidades, Institutos Federais e o sistema de apoio às micro e pequenas empresas, com gestão, certificação, embalagem, rastreabilidade e acesso a mercado.

3. Política federal de compras públicas de negócios indígenas, inspirada na experiência australiana, com metas anuais por órgão.
4. Linha de crédito e fundo de investimento de impacto para negócios indígenas, com garantias adequadas a terras de uso coletivo.
5. Rastreabilidade com código de leitura no rótulo, que mostra a comunidade de origem, a certificação e o contrato de repartição.
6. Rodada anual de negócios entre comunidades, empresas e investidores, com apresentação de produtos e projetos.

> **Metas:** M13 8 indicações geográficas de povos indígenas registradas e outros pedidos em exame; M14 100 marcas coletivas indígenas registradas; M15 500 negócios indígenas incubados; M16 política de compras públicas instituída em 2027.

Responsáveis: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; INPI; Ministério da Agricultura; BNDES; Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Eixo 6. Universidades, ciência e inovação

Objetivo. Fazer das universidades e institutos de pesquisa parceiros das comunidades, com pesquisa ética e participação nos resultados.

1. Política indígena obrigatória nos núcleos de inovação tecnológica das instituições federais, com regras de consentimento, cotitularidade e repartição.
2. Cotitularidade das comunidades em patentes, cultivares e outros direitos resultantes de pesquisas com seus saberes, conforme os contratos de parceria da Lei nº 10.973/2004.
3. Programa Cientistas Indígenas, com o MCTI, o CNPq e a Universidade Federal Indígena, com bolsas para pesquisadores indígenas em química de produtos naturais, farmacologia, botânica, agronomia e propriedade intelectual.
4. Laboratórios de bioprospecção ética em parceria com comunidades, nas regiões de maior diversidade.

> **Metas:** M17 50 núcleos de inovação com política indígena aprovada; M18 20 pedidos de patente ou de proteção de cultivar depositados em cotitularidade com comunidades.

Responsáveis: MCTI; CNPq; Ministério da Educação; Embrapa; Fiocruz; universidades.

Eixo 7. Parceria com a iniciativa privada

Objetivo. Dar segurança jurídica às empresas que desejam trabalhar com saberes e biodiversidade, com regras claras e respeito às comunidades.

1. Pacto Empresarial de Repartição de Benefícios, com adesão voluntária de empresas que se comprometem com consentimento, contratos com as cláusulas mínimas do Anexo C e transparência dos valores repartidos.
2. Contratos-modelo de acesso, licença e repartição, elaborados com organizações indígenas e entidades empresariais, para reduzir custo e tempo de negociação.

3. Acordos setoriais de repartição, nos termos da Lei nº 13.123/2015, condicionados à destinação de parte dos recursos a projetos escolhidos pelas comunidades.
4. Reconhecimento público anual das empresas parceiras com melhores práticas.

> **Metas:** M19 200 empresas no Pacto Empresarial; M20 100% dos contratos do Pacto com valores repartidos publicados de forma agregada.

Responsáveis: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; MMA e CGen; entidades empresariais.

Eixo 8. Plataforma digital dos saberes

Objetivo. Reunir numa só plataforma o registro, a proteção, o licenciamento e o acompanhamento dos benefícios, com segurança e controle indígena dos dados.

1. Plataforma nacional integrada ao SisGen e ao INPI, com acesso pelas comunidades em computador ou celular, inclusive sem conexão permanente.
2. Rótulos digitais TK e BC aplicados a cada registro, que informam origem, condições de uso e restrições culturais.
3. Uso de inteligência artificial apenas para tradução, transcrição e busca, com dados sob titularidade das comunidades, sem uso para treinamento de modelos sem autorização expressa.
4. Painel público com contratos, valores repartidos e projetos financiados, em dados agregados.
5. Segurança da informação com criptografia, controle de acesso por perfil e auditoria independente anual.

> **Meta:** M21 plataforma em funcionamento em 2028, com auditoria de segurança anual.

Responsáveis: MCTI; MMA; INPI; Instituto Nacional de Tecnologia da Informação.

Eixo 9. Financiamento e repartição de benefícios

Objetivo. Fazer os recursos da repartição chegarem às comunidades e financiar a guarda e a transmissão dos saberes.

1. Execução dos recursos do FNRB oriundos de conhecimento tradicional por meio de chamadas simplificadas para projetos escolhidos pelas comunidades.
2. Captação junto ao Fundo Cali e a outros mecanismos internacionais, com prioridade para projetos de guarda, transmissão e negócios comunitários.
3. Regra de reinvestimento: parte dos benefícios recebidos pelas comunidades apoiadas pelo Plano destinada, por decisão delas, à saúde, à escola e à transmissão dos saberes.

> **Meta:** M22 80% dos recursos do FNRB oriundos de conhecimento tradicional executados em projetos indígenas, com prestação de contas pública.

Responsáveis: MMA; Ministério da Fazenda; Ministério das Relações Exteriores; organizações indígenas.

Eixo 10. Governança e gestão por resultados

Objetivo. Coordenar os órgãos envolvidos, garantir a participação indígena nas decisões e cobrar resultados.

1. Comitê de Coordenação na Casa Civil, com os ministérios envolvidos.
2. Conselho de Guardiões dos Saberes, formado por representantes indígenas de todas as regiões, com mestres, mulheres, artesãs e jovens, para orientar o Plano e acompanhar seus resultados.
3. Núcleos estaduais de propriedade intelectual indígena, a partir do modelo do Programa Saberes Originários de Mato Grosso do Sul, em cooperação com Institutos Federais, universidades e organizações indígenas.
4. Relatório anual público de resultados.

> **Metas:** M23 núcleos estaduais em funcionamento em 15 estados; M24 relatório anual publicado e apreciado pelo Conselho de Guardiões.

Responsáveis: Casa Civil; ministérios participantes; organizações indígenas.

9 Painel de metas e indicadores

As 24 metas do Plano têm linha de base, valor intermediário em 2028, valor final em 2030 e fonte de verificação. Onde a linha de base ainda não é conhecida, a primeira tarefa é medi-la em 2027.

Tabela 6. Painel de metas

Nº	Indicador	Linha de base	2028	2030	Verificação
Eixos 1 e 2. Guarda, registro e proteção					
M1	Unidades da federação com o Registro de Anterioridade em funcionamento	0	8	27	MCTI
M2	Saberes registrados pelas comunidades	0	1.800	5.000	Plataforma
M3	Jovens indígenas capacitados como documentadores	0	400	1.000	MCTI
M4	Comunidades com protocolo comunitário registrado	a medir em 2027	120	300	CGen, plataforma
M5	Boletins trimestrais de vigilância de patentes e marcas	0	4 por ano	4 por ano	INPI

M6	Ratificação do tratado da OMPI e projeto de lei enviados ao Congresso	não enviados	enviados em 2027	em tramitação ou aprovados (condicionada ao Congresso)	Casa Civil
Eixo 3. Medicina indígena e saúde					
M7	Pesquisas sobre medicinas indígenas conduzidas com coautoria de especialistas indígenas	a medir em 2027	10	30	MCTI, CGen
M8	Hortos e farmácias vivas indígenas implantados	a medir em 2027	40	100	SESAI
M9	Pesquisas com plantas de uso indígena com consentimento e contrato prévios	a medir em 2027	100%	100%	CGen, comitês de ética
Eixo 4. Transmissão entre gerações e educação					
M10	Duplas de mestre e aprendiz formadas	0	800	2.000	MEC
M11	Mestres tradicionais com notório saber reconhecido	a medir em 2027	80	200	MEC, universidades
M12	Obras de autoria indígena publicadas	a medir em 2027	200	500	Biblioteca Nacional
Eixo 5. Bioeconomia e negócios					
M13	Indicações geográficas de povos indígenas	Andirá-Marau (2020) e outras a levantar	2	8 (outros pedidos em exame)	INPI
M14	Marcas coletivas indígenas registradas	a medir em 2027	40	100	INPI
M15	Negócios indígenas incubados	0	200	500	MDIC
M16	Política de compras públicas de negócios indígenas	inexistente	em vigor	metas anuais cumpridas	Casa Civil
Eixos 6 e 7. Ciência e iniciativa privada					
M17	Núcleos de inovação com política indígena aprovada	a medir em 2027	20	50	MCTI
M18	Pedidos de patente ou de proteção de cultivar depositados em cotitularidade com comunidades	a medir em 2027	5	20	INPI
M19	Empresas no Pacto Empresarial de Repartição de Benefícios	0	80	200	MDIC
M20	Contratos do Pacto com valores publicados de forma agregada	0	100%	100%	Plataforma
Eixos 8, 9 e 10. Plataforma, financiamento e governança					
M21	Plataforma digital em funcionamento com auditoria anual	inexistente	em funcionamento	auditada	MCTI
M22	Recursos do FNRB oriundos de conhecimento tradicional executados em projetos indígenas	a medir em 2027	50%	80%	MMA
M23	Estados com núcleo de propriedade intelectual indígena	1 em implantação (MS)	6	15	Casa Civil
M24	Relatório anual apreciado pelo Conselho de Guardiões	inexistente	publicado	publicado	Casa Civil

Nota de método: as metas com linha de base "a medir em 2027" são provisórias e serão recalibradas na revisão de meio termo de 2028, depois de aferida a linha de base; a recalibração será publicada com a justificativa e não poderá reduzir a ambição relativa da meta sem explicação pública. As metas marcadas como condicionadas dependem de decisão de outro Poder ou de outro ente federado, como o Congresso Nacional, os estados e os municípios; quando não forem cumpridas, o painel registrará a causa, separada do desempenho do Executivo federal.

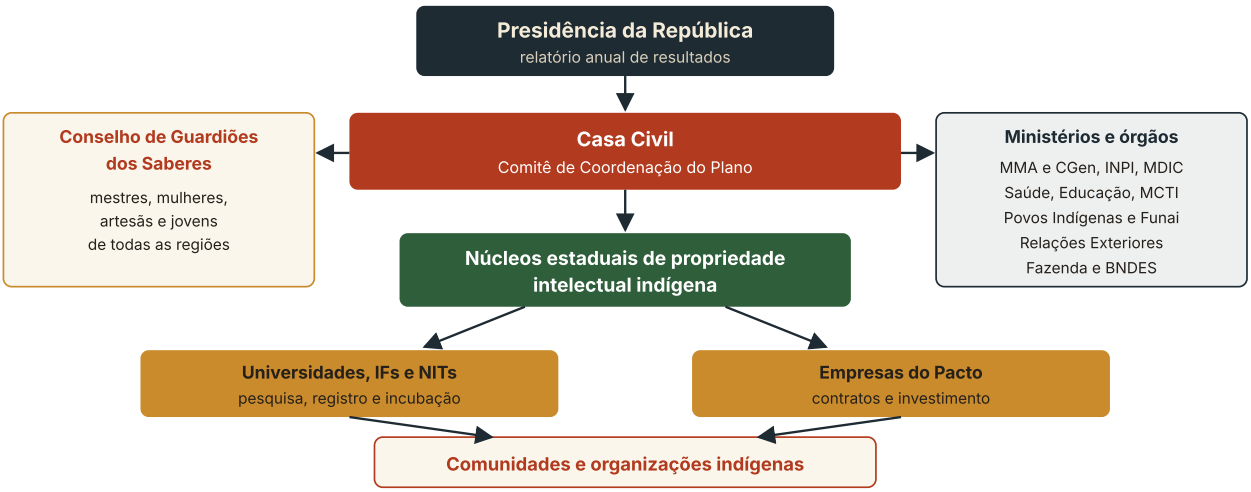
Figura 5. Trajetória de três metas



Elaboração própria com base na Tabela 6. Para as indicações geográficas, o ponto de partida considera apenas a de Andirá-Marau; o levantamento de 2027 poderá ajustar a linha de base. A meta considera que o registro de uma indicação geográfica no INPI exige caderno de especificações, estrutura de controle e organização dos produtores, o que costuma tomar mais de dois anos.

10 Governança e execução

Figura 6. Estrutura de governança do Plano



Elaboração própria. Os órgãos são citados com a denominação atual; a referência vale para os que vierem a sucedê-los.

11 Financiamento e repartição de benefícios

O Plano combina recursos orçamentários já existentes, a repartição de benefícios prevista em lei, fundos internacionais e investimento privado. O gasto público novo concentra-se na plataforma digital, nos núcleos estaduais e nas bolsas de mestres, aprendizes e pesquisadores.

Tabela 7. Fontes de financiamento

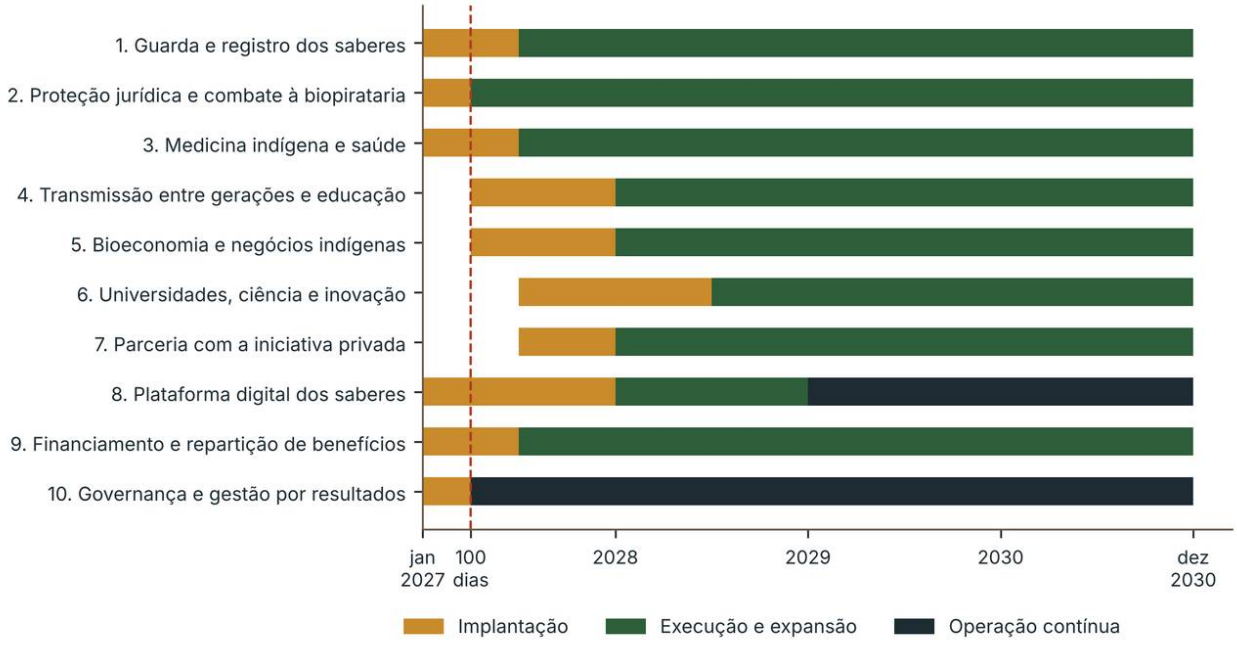
Fonte	Uso no Plano
Repartição de benefícios da Lei nº 13.123/2015	1% da receita líquida do produto, redutível a 0,1% por acordo setorial; recursos de conhecimento tradicional destinados exclusivamente aos detentores
Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios	Projetos de guarda, transmissão e negócios escolhidos pelas comunidades
Fundo Cali e mecanismos internacionais	Projetos de conservação e uso sustentável com participação indígena
Orçamento do MCTI, do MEC e do Ministério da Saúde	Plataforma, bolsas, Programa Cientistas Indígenas, hortos e farmácias vivas
BNDES e bancos públicos	Crédito e fundo de investimento de impacto para negócios indígenas
Empresas do Pacto	Contratos de repartição, investimento em cadeias produtivas e apoio às incubadoras
Emendas parlamentares	Estrutura dos núcleos estaduais, hortos medicinais e unidades de beneficiamento

Regra de transparência

Todos os contratos de acesso a conhecimento tradicional apoiados pelo Plano terão o valor repartido publicado de forma agregada, por setor e por região, sem expor segredos comerciais nem informações sigilosas das comunidades. A medida contribui para a segurança das comunidades e para a credibilidade das empresas participantes.

12 Cronograma e entregas dos 100 dias

Figura 7. Cronograma de execução dos dez eixos, 2027 a 2030



Elaboração própria.

Tabela 8. Entregas dos primeiros 100 dias

Prazo	Entrega	Responsável
Dia 1 a 10	Publicação do decreto que institui o Plano, o Comitê de Coordenação e o Conselho de Guardiões dos Saberes	Presidência, Casa Civil
Dia 30	Instalação do Conselho de Guardiões e apresentação do Plano às organizações indígenas, em processo de consulta	Casa Civil
Dia 45	Primeiro boletim de vigilância de patentes e marcas	INPI
Dia 60	Início do Registro de Anterioridade em Mato Grosso do Sul, com o Programa Saberes Originários	MCTI, INPI, núcleo de MS
Dia 75	Contratos-modelo de acesso e repartição submetidos à consulta pública	MDIC, CGen
Dia 90	Envio ao Congresso da mensagem de ratificação do tratado da OMPI e do projeto de lei de proteção dos saberes originários	Presidência
Dia 100	Lançamento do Pacto Empresarial e da primeira chamada de projetos do FNRB para comunidades	Casa Civil, MMA

13 Riscos e salvaguardas

Tabela 9. Matriz de riscos

Risco	Chance	Impacto	Salvaguarda
Vazamento de saberes registrados	baixa	alto	Registro sigiloso com resumo criptográfico, conteúdo guardado pela comunidade, controle de acesso e auditoria

Registro de saberes sagrados contra a vontade da comunidade	baixa	alto	Aprovação em assembleia e exclusão expressa de saberes restritos
Conflito entre comunidades que compartilham o mesmo saber	média	médio	Registro coletivo regional e mediação pelo Conselho de Guardiões, a exemplo das guias peruanas de solução de discrepâncias
Contratos desequilibrados com empresas	média	alto	Cláusulas mínimas obrigatórias, assistência jurídica gratuita e publicação dos valores
Baixa adesão empresarial	média	médio	Segurança jurídica, contratos-modelo, reconhecimento público e acesso a compras e crédito
Negócios que pressionam o território	média	alto	Planos de manejo, limites definidos pela comunidade e monitoramento ambiental
Demora na aprovação das leis	alta	médio	Execução imediata do que cabe em decreto e em portarias, com as leis como etapa seguinte

14 Conclusão

Ao longo de quatro séculos, conhecimentos dos povos indígenas das Américas foram incorporados à medicina, à indústria e ao comércio, em geral sem consulta ou retorno aos seus detentores. O Brasil dispõe hoje de leis, instituições e experiências capazes de alterar esse quadro, embora ainda funcionem de forma dispersa e pouco acessível às comunidades.

O Plano Nacional de Proteção dos Conhecimentos Tradicionais Indígenas propõe reunir esses instrumentos numa estratégia única, com registro sob controle indígena, proteção jurídica efetiva, ligação com a saúde e a educação, transmissão entre gerações e acesso a negócios, ciência e investimento. A execução começa por decreto e pode apresentar resultados verificáveis já nos primeiros 100 dias. O cumprimento das metas resultará em milhares de saberes protegidos, centenas de comunidades com regras próprias de acesso, novas indicações geográficas e marcas indígenas e atividades da bioeconomia com geração de renda nos territórios.

Referências

ACHAN, Jane et al. Quinine, an old anti-malarial drug in a modern world: role in the treatment of malaria. Malaria Journal, London, v. 10, art. 144, 2011.

ATRÁS do cupuaçu. Migalhas, São Paulo, 2004. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/4143/atras-do-cupuacu. Acesso em: 3 nov. 2026.

BNDES. Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios: informação sobre a gestão financeira. Rio de Janeiro, 2025.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

BRASIL. Decreto nº 12.044, de 5 de junho de 2024 (Estratégia Nacional de Bioeconomia). Lei nº 15.418, de 28 de maio de 2026 (Universidade Federal Indígena).

BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015. Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016. Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.

BRASIL. Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Decreto nº 5.813, de 22 de junho de 2006. Decreto nº 8.772, de 11 de maio de 2016. Decreto nº 10.088, de 5 de novembro de 2019. Decreto nº 11.865, de 2023 (promulgação do Protocolo de Nagoya).

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 10.676, de 2 de abril de 2026. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 304, de 9 de agosto de 2000.

BRASIL. Portaria Interministerial MDA/MPI/FUNAI nº 1, de 4 de janeiro de 2024 (Selo Indígenas do Brasil). Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. Resolução nº 34, de 24 de maio de 2023.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Propostas de governo dos candidatos ao cargo de Presidente da República, Eleições 2026: Lula. Diretrizes para o Programa de Transformação do Brasil.

CARROLL, Stephanie Russo et al. The CARE principles for Indigenous data governance. Data Science Journal, London, v. 19, n. 1, art. 43, 2020.

CHILE. Ley nº 19.253, de 1993. Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Programa Sello de Origen, 2012.

COMUNIDADE ANDINA. Decisão nº 391, de 1996. Decisão nº 486, de 2000.

CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA. Fundo Cali: lançamento na sessão retomada da COP16. Roma, fev. 2025.

COSTA RICA. Ley de Biodiversidad nº 7.788, de 1998.

DEAN, Warren. A luta pela borracha no Brasil: um estudo de história ecológica. São Paulo: Nobel, 1989.

EQUADOR. Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 57.

ESTADOS UNIDOS. Court of Appeals for the Federal Circuit. In re POD-NERS, L.L.C. Washington, DC, 10 jul. 2009.

ESTADOS UNIDOS. Indian Arts and Crafts Act, 1990.

ESTADOS UNIDOS. Patent and Trademark Office. Patent nº 5,894,079: field bean cultivar named Enola. Inventor: Larry M. Proctor. Washington, DC: USPTO, 13 abr. 1999.

GRIFFITH, Harold R.; JOHNSON, G. Enid. The use of curare in general anesthesia. Anesthesiology, Philadelphia, v. 3, n. 4, p. 418-420, 1942.

HOLMSTEDT, Bo; WASSÉN, S. Henry; SCHULTES, Richard Evans. Jaborandi: an interdisciplinary appraisal. Journal of Ethnopharmacology, Lausanne, v. 1, n. 1, p. 3-21, 1979.

IBGE. Censo Demográfico 2010 e 2022: povos e línguas indígenas.

INSTITUTO CACIQUE ENIR TERENA; CMDDI; FOCAMS. Programa Saberes Originários de Mato Grosso do Sul: propostas de cooperação técnica. Campo Grande, 2026.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Certificado de registro de indicação geográfica: Terra Indígena Andirá-Marau, denominação de origem, waraná (guaraná nativo) e pães de waraná. Rio de Janeiro: INPI, 9 nov. 2020. Concessão publicada na Revista da Propriedade Industrial nº 2.598, de 20 out. 2020. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/certificados-de-ig/certificado_br412016000005-2_terra-indigena-andira-marau.pdf. Acesso em: 3 nov. 2026.

LOCAL CONTEXTS. What is Local Contexts: Traditional Knowledge and Biocultural Labels.

MÉXICO. Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Diario Oficial de la Federación, 17 jan. 2022.

NATIONAL INDIGENOUS AUSTRALIANS AGENCY. Indigenous Procurement Policy: results to February 2026.

NOTÍCIAS AGRÍCOLAS; CANAL RURAL. Guaraná da Terra Indígena Andirá-Marau é a primeira indicação geográfica para povo indígena. Out. 2020.

NOVA ZELÂNDIA. Waitangi Tribunal. Ko Aotearoa Tēnei: report into claims concerning New Zealand law and policy affecting Māori culture and identity (Wai 262), 2011.

OEA. Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas, 2016.

OMPI. Tratado sobre Propriedade Intelectual, Recursos Genéticos e Conhecimentos Tradicionais Associados. Genebra, 24 maio 2024.

ONU. Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, 2007.

PANAMÁ. Ley nº 20, de 26 de junho de 2000.

PERU. Ley nº 27.811, de 2002. INDECOPI; MINAM. Guias de registro de conhecimentos coletivos e de solução de discrepâncias entre povos indígenas.

SOTO LAVEAGA, Gabriela. Jungle laboratories: Mexican peasants, national projects, and the making of the pill. Durham: Duke University Press, 2009.

Anexo A. Minuta de decreto presidencial

DECRETO Nº , DE DE DE 2027

Institui o Plano Nacional de Proteção dos Conhecimentos Tradicionais Indígenas para o período de 2027 a 2030, o Comitê de Coordenação e o Conselho de Guardiões dos Saberes.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 216 e 231 da Constituição, na Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015, e na Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho, promulgada na forma do Decreto nº 10.088, de 5 de novembro de 2019,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o Plano Nacional de Proteção dos Conhecimentos Tradicionais Indígenas, com a finalidade de apoiar os povos indígenas na guarda, na proteção e na valorização de seus conhecimentos tradicionais, de sua medicina e da biodiversidade associada, e de promover sua participação em negócios, pesquisa e inovação, com repartição justa de benefícios.

Art. 2º São diretrizes do Plano: I. respeito à decisão de cada povo sobre o compartilhamento de seus conhecimentos, inclusive a recusa; II. proteção dos conhecimentos sagrados e restritos; III. consentimento prévio, livre e informado e repartição justa de benefícios; IV. transmissão dos conhecimentos entre gerações; V. governança indígena dos dados; VI. transparência dos contratos e dos benefícios repartidos.

Art. 3º O Plano organiza-se em dez eixos: I. guarda e registro dos saberes; II. proteção jurídica e combate à biopirataria; III. medicina indígena e saúde; IV. transmissão entre gerações e educação; V. bioeconomia e negócios indígenas; VI. universidades, ciência e inovação; VII. parceria com a iniciativa privada; VIII. plataforma digital dos saberes; IX. financiamento e repartição de benefícios; X. governança e gestão por resultados.

Art. 4º Fica instituído o Comitê de Coordenação do Plano, coordenado pela Casa Civil da Presidência da República e composto por representantes dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação; do Meio Ambiente e Mudança do Clima; do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; da Saúde; da Educação; dos Povos Indígenas; das Relações Exteriores; e da Fazenda.

Art. 5º Fica instituído o Conselho de Guardiões dos Saberes, de caráter consultivo, composto por representantes indígenas das cinco regiões do País, assegurada a participação de mestres tradicionais, mulheres, artesãs e jovens, com a atribuição de orientar a execução do Plano e apreciar seu relatório anual.

Parágrafo único. A participação no Comitê e no Conselho será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.

Art. 6º O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em articulação com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, implantará o Registro Nacional de Anterioridade dos Saberes, com modalidades sigilosa, restrita e pública, cuja inscrição dependerá de decisão da comunidade detentora.

Art. 7º As metas, os indicadores e os prazos do Plano serão estabelecidos em ato conjunto dos Ministros de Estado integrantes do Comitê, em até noventa dias da data de publicação deste Decreto.

Art. 8º A implementação deste Decreto não implicará aumento de despesa nem criação de cargos.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, de de 2027.

Anexo B. Diretrizes para a lei de proteção dos saberes originários

A lei proposta complementa a Lei nº 13.123/2015, que trata do conhecimento associado ao patrimônio genético, para alcançar as demais manifestações do conhecimento indígena. As diretrizes abaixo orientam a redação do projeto, a ser elaborado com participação indígena.

Tabela 10. Diretrizes do projeto de lei

Tema	Diretriz	Referência
Objeto	Conhecimentos, expressões culturais, desenhos, grafismos, técnicas, cantos, narrativas e nomes tradicionais dos povos indígenas	México (2022); Panamá (2000)
Titularidade	Coletiva, imprescritível e inalienável, exercida pela comunidade segundo seus costumes	Peru (2002); Equador (2008)
Consentimento	Prévio, livre e informado para qualquer uso comercial, com direito de recusa	Costa Rica (1998); Convenção nº 169
Registro	Registro Nacional de Anterioridade com modalidades sigilosa, restrita e pública	Peru (2002)
Autenticidade	Infração pela venda de produto como indígena quando não o for	Estados Unidos (1990)
Repartição	Benefícios monetários e não monetários, com fundo de reinvestimento nas comunidades	Peru (2002); Lei nº 13.123/2015
Solução de conflitos	Mediação entre comunidades que compartilham o mesmo conhecimento	Guias do INDECOPI e do MINAM

Anexo C. Cláusulas mínimas dos contratos de uso de conhecimento tradicional

Tabela 11. Cláusulas mínimas recomendadas

Nº	Cláusula	Conteúdo mínimo
1	Partes e representação	Identificação da comunidade e de seus representantes, conforme o protocolo comunitário e a ata de assembleia
2	Objeto e limites	Descrição do conhecimento ou do recurso, finalidade autorizada e usos proibidos
3	Consentimento	Referência ao consentimento prévio, livre e informado e à forma como foi obtido
4	Reconhecimento de origem	Menção da comunidade de origem em publicações, rótulos e pedidos de patente
5	Repartição monetária	Percentual, base de cálculo, periodicidade e forma de pagamento
6	Repartição não monetária	Capacitação, transferência de tecnologia, bolsas, apoio à saúde e à escola

7	Propriedade intelectual	Cotitularidade da comunidade em direitos resultantes e proibição de registro unilateral
8	Sigilo e dados	Proteção dos saberes sigilosos e regras de governança de dados segundo os princípios CARE
9	Transparência	Publicação agregada dos valores repartidos
10	Prazo, revisão e rescisão	Vigência, revisão periódica e direito de rescisão pela comunidade em caso de descumprimento
11	Solução de controvérsias	Mediação prévia e foro no Brasil, com assistência jurídica gratuita à comunidade